

捜査の端緒に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

ア. 窃盗事件の犯人として追呼されている者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、検察官、検察事務官又は司法警察職員以外の者であっても、逮捕状なくしてその者を逮捕することができる。

イ. 不同意性交等の罪により害を被った者は、犯人を知った日から6か月を経過するまでは、告訴をすることができるが、第一回の公判期日までこれを取り消すことができる。(改)

ウ. 罪を犯した者は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員に自首をすることができるが、検察官又は司法警察員は、口頭による自首を受けたときは調書を作らなければならない。

エ. 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由のある者を停止させて質問することはできるが、付近の警察署に同行することを求めることはできない。

オ. 警察官が職務質問に付随して行う所持品検査は、所持人の承諾を得て、その限度においてこれを行うのが原則であるが、搜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、所持品検査の必要性、緊急性、これによって害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況の下で相当と認められる限度で許容される場合がある。

1. ア ウ 2. ア オ 3. イ エ 4. イ オ 5. ウ エ

No22	捜査の端緒	正答率
H21-21	正解 3	93%

ア 正しい

212 条 2 項 1 号、213 条。犯人として追呼されている者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、現行犯人とみなされる (212 条 2 項 1 号)。そして、現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる (213 条)。この趣旨は、犯罪の実行が明白で、司法判断を経なくても誤認逮捕のおそれがなく、また犯人逮捕の必要性・緊急性が高いことにある。したがって、本記述は正しい。

イ 誤っている

不同意性交等罪は非親告罪である。よって、告訴の期間制限について規定する 235 条は適用されないこととなる。本記述前段は、犯人を知った日から 6 か月を経過するまでは告訴できるとしている点で、誤っている。また、237 条 1 項は、「告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。」としている。この趣旨は、告訴の取消しを自由に許すとすれば、本来国家に固有の権能である刑罰権の行使が私人の意思に左右され、ひいては適正、公平であるべき刑罰権の行使に支障をきたし、手続の安定性を害し、被疑者を必要以上に不安定な立場に置くことになるからである。よって、本記述後段は、第一回の公判期日までこれを取り消すことができるとしている点で、誤っている。したがって、本記述は誤っている。

ウ 正しい

245 条は自首の手続において、告訴又は告発の方式についての規定 (241 条、242 条) を準用している。そして、241 条 1 項は、「書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。」としている。よって、本記述前段は正しい。また、245 条が準用する 241 条 2 項は、「検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは、調書を作らなければならない。」と規定している。よって、本記述後段も正しい。したがって、本記述は正しい。

エ 誤っている

警察官職務執行法 2 条 1 項により、本記述前段は正しい。しかし、同法 2 条 2 項は、「その場で前項〔注：警職法 2 条 1 項〕の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。」と規定している。よって、本記述後段は誤っている。したがって、本記述は誤っている。

オ 正しい

銀行強盗事件が発生したことから検問を行っていた警察官らが、当該事件の手配人に似た若い男 2 名を同乗させた車が来たので職務質問を開始し、同人らの嫌疑が濃厚になったため、同人らの同意なくして、同人ら所持のバックを開けたという事案において、判例は、「所持品検査は、任意手段である職務質問の随行行為として許容される」とした上で、「所持人の承諾のない限り所持品検査は一切許容されないと解するのは相当でなく、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、所持品検査においても許容される場合がある」(最判昭 53.6.20、百選 4 事件)としている。また、判例は、「かかる行為は、限定的な場合において、所持品検査の必要性、緊急性、これによって害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度においてのみ、許容される」としている。したがって、本記述は正しい。

以上により、誤っている記述はイとエであり、したがって、正解は肢 3 となる。